

مذكرة امتحانات - الفرقة الثالثة - قانون

٢٩



جامعة الأزهر

كلية الشريعة والقانون بالقاهرة

المرحلة : الإجازة العالية

الشعبة : شريعة وقانون

الفرقة : الثالثة

المادة : قضاء إدارى ودستورى

الزمن : ثلاث ساعات

نوع الامتحان : الفصل الأول

العام الجامعى ٢٠١٩

أجب عن ثلاثة أسئلة فقط مما يأتى:

السؤال الأول:

من شروط قبول دعوى الإلغاء (شرط المصلحة)، تحدث بالتفصيل المناسب عن المبادئ التي يقوم عليها شرط المصلحة.

السؤال الثانى:

تكلم بالتفصيل المناسب عن ماهية عيب الشكل، وأهميته وصوره.

السؤال الثالث:

(أ) تحدث بالتفصيل المناسب عن طبيعة المحكمة الإدارية العليا.
(ب) هل تخضع التشريعات الاستثنائية للرقابة الدستورية، وهل يمنع الاستفتاء على النص التشريعي من الرقابة الدستورية، وهل إقرار السلطة التشريعية لتشريعات الضرورة يحول دون الرقابة الدستورية عليها.

السؤال الرابع:

تحدث عن معايير التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، موضحاً موقف الفقه والقضاء من هذه المعايير.

السؤال الخامس:

تكلم بالتفصيل المناسب عن عيب مخالفة الأحكام الموضوعية للدستور (عيب المحل) كأحد العيوب الدستورية التي تلحق بالتشريع.

(انتهت الأسئلة)



مذكرة الشرح هي مذكرة تحتوي على تفصيل
لأهم الموضوعات التي يشتملها الكتاب وذلك بأسلوب
علمي مبسّط وبطريقة موجزة سهلة يفيد
من التطوير المسهل أو التيسير المسهل حتى
تكون هي متناول كل طالب وقد تم التركيز
على أهم النقاط التي تكون مفيدة
لأسئلة الامتحان دون غشاء.

مركز تبارك للتصوير المهندسات والخدمات التعليمية



للتواصل زوروا موقعنا [مركز تبارك للخدمات التعليمية]
وجروب: [سنتر تبارك] راعي طلبة جامعة الأزهر.

للاستفسار الاتصال بالرقم

العنوان: ٤ عطفة الجزار - أمام
الباب الخلفي لجامعة الأزهر بنين
بالحسين - بعدد الجامع الأزهر

مذكرة امتحانات - الفرقة الثالثة - قانون

٣٠

شعار
الجامعة
بإذنه... ونحن معاهم

جامعة الأزهر

كلية الشريعة والقانون بالقاهرة

المرحلة : الإجازة العالية

الشعبة : شريعة وقانون

الفرقة : الثالثة

العام الجامعي ٢٠١٨ تخلف

نوع الامتحان : الفصل الأول



القسم الأول

أجب عن ثلاثة أسئلة فقط من الأسئلة الآتية :

السؤال الأول :

- أ- تكلم عن نشأة القضاء المزدوج في فرنسا وتطوراتها، ثم تحدث عن محاولات إنشاء مجلس الدولة في مصر ثم نشأته.
- ب- تبعية مجلس الدولة.

السؤال الثاني :

تكلم عن شروط التظلم مبيناً ماهيته، الحكمة منه، شروطه، الجهة التي يقدم لها التظلم، إثباته، ثم تكلم عن التظلم الوجوبي للعاملين، والآثار التي تترتب على التظلم.

السؤال الثالث :

- أ- تكلم عن الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية.
- ب- ميز بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية والآثار المترتبة على هذه التفرقة.

السؤال الرابع :

تكلم بالتفصيل المناسب عن عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطين التشريعية والقضائية.

السؤال الخامس :

عرف الخطأ ثم بين صوره، ثم ميز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي موضعاً النظريات التي قيلت في هذا الشأن وموقف الفقه والقضاء.

(انتهت الأسئلة)

مركز تبارك للتصوير المستندات والخدمات التعليمية



للتواصل زوروا موقعنا [مركز تبارك للخدمات التعليمية]
وجروب: [سنتر تبارك] (رأعي طلبة جامعة الأزهر)

للاستفسار الاتصال على:

العنوان: ٤ عطفة الجزار - أمام
الباب الخلفي لجامعة الأزهر بنين
بالحسين - بجوار الجامع الأزهر

مذكرة امتحانات. الفرقة الثالثة. قانون

٣١

بذاكرو... واحنا معاها
شعارات

جامعة الأزهر

كلية الشريعة والقانون بالقاهرة

المرحلة : الإجازة العالية

الشعبة : شريعة وقانون

الفرقة : الثالثة

المادة : قضاء إدارى

الزمن : ثلاث ساعات

نوع الامتحان : الفصل الأول

العام الجامعى ٢٠١٩

القسم الأول

أجب عن ثلاثة أسئلة فقط من الأسئلة الآتية :

السؤال الأول :

من شروط دعوى الإلغاء "شرط الميعاد" تكلم بالتفصيل المناسب عن الميعاد الإجرائى، ثم بين ميعاد الدعوى التأديبية، ميعاد دعوى الإلغاء، ميعاد دعوى القضاء الكامل، ثم بين بدأ الميعاد، وكيفية حسابه.

السؤال الثانى :

تكلم عن مسئولية الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية، موضحاً قواعد الاختصاص، القواعد الموضوعية في المسئولية، مسئولية الإدارة عن أعمالها المادية، وأساس هذه المسئولية، وكيفية إثباتها.

السؤال الثالث :

من حدود مبدأ المشروعية "السلطة التقديرية"، بين ماهيتها، ومتى تتحقق، وحدودها، ومدى تحققها في عناصر القرار الإدارى، ثم بين الرقابة القضائية عليها.

السؤال الرابع :

أ- تكلم عن تدرج القواعد القانونية، وصور التدرج، ومقتضاه.
ب- تكلم عن المبادئ العامة لقانون كمصدر لمبدأ المشروعية، ثم بين أساسها، مصدر القوة القانونية لها، والقوة القانونية لهذه المبادئ.

السؤال الخامس :

أ- تكلم عن ضمانات التحقيق والمحاكمة في الدعوى التأديبية.
ب- تكلم عن أركان الجريمة التأديبية.

(انتهت الأسئلة)

مركز فبارك لتصوير المستندات والخدمات التعليمية



للتواصل زوروا موقعنا [مركز فبارك للخدمات التعليمية]
وجروب: [سنتر فبارك - راعي طلبة جامعة الأزهر]

الاستفسار الاتصال على

العنوان: ٤ عطفة الجزائر - أمام
الباب الخلفي لجامعة الأزهر بنين
بالحسن - بهار الجامع الأزهر

مذكرة امتحانات - الفرقة الثالثة - قانون

بذكروا... ونحن معكم
مذكرة الامتحان

٣٢

جامعة الأزهر

كلية الشريعة والقانون بالقاهرة

المرحلة : الإجازة العالية

الشعبة : شريعة وقانون

الفرقة : الثالثة

العام الجامعي ٢٠١٦

المادة : قضاء إداري
الزمن : ثلاث ساعات
نوع الامتحان : الفصل الأول

القسم الأول

أجب عن سؤالين فقط من الأسئلة الآتية :

السؤال الأول :

وضح أساس خضوع الجولة الإسلامية للقانون .

السؤال الثاني :

وضح نظرية أعمال السيادة من حيث معايير تحديدها ، وبرراتها .

السؤال الثالث :

وضح تنازع الاختصاص بين جهتي القضاء ، وصوره ، والجهة المختصة بالفصل في إشكالات الاختصاص في مصر .

القسم الثاني

أجب عن سؤالين من الأسئلة الآتية :

س١: أذكر تعريف دعوى الإلغاء ، وما هي مدة دعوى الإلغاء ؟ ومتى يبدأ ميعاد دعوى الإلغاء ؟ وما الفرق بين انقطاع الميعاد ووقف الميعاد ؟ مع بيان حالات انقطاع الميعاد بالتفصيل .

س٢: ما هو المقصود بعيب الشكل في القرار الإداري ؟ وما هو الأثر المترتب على إغفال ركن الشكل في القرار الإداري ؟ وما حكم عدم إتباع الإداري للشكل أو الإجراء الذي نص عليه القانون إذا كان ذلك راجعاً لسبب أجنبي ؟

س٣: ما هو الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي ؟ وما هي معايير التفرقة بينهما ؟ ثم أذكر صور للخطأ الشخصي التي تسأل فيها الإدارة وبعض صور للخطأ المرفقي .

(انتهت الأسئلة)

مركز بيارك لتصوير المستندات والخدمات التعليمية



للتواصل زوروا موقعنا [مركز بيارك للخدمات التعليمية]
وجروب: [سنتر بيارك] (راعي طلبة جامعة الأزهر)

للاستفسار الاتصال على:

العنوان: ٤ عطفة الجزار - أمام
الباب الخلفي لجامعة الأزهر بنين
بالحسين - بجوار الجامع الأزهر

الفرقة : الثالثة

نوع الامتحان : الفصل الأول

العام الجامعي ٢٠١٥

انتهت الأسئلة

مذكرة امتحانات - الفرقة الثالثة - قانون

٣٤

مذكرة ... واحنا معاهم
بذاكره

جامعة الأزهر

كلية الشريعة والقانون بالقاهرة

المرحلة : الإجازة العالية

الشعبة : شريعة وقانون

الفرقة : الثالثة

العام الجامعي ٢٠١٤ تخلف

نوع الامتحان : الفصل الأول

المادة : قضاء إداري

الزمن : ثلاث ساعات

القسم الأول

أجب عن ثلاثة فقط من الأسئلة الآتية :

س١: تكلم بالتفصيل عن مضمون أعمال السيادة ، ونشأة أعمال السيادة ، ومعايير تحديد أعمال السيادة

مع بيان مبررات أعمال السيادة .

س٢: تكلم بالتفصيل عن شروط القرار الإداري محل دعوى الإلغاء .

س٣:

أ. تكلم عن نظم القضاء المزدوج ، ومزاياه وعيوبه بالتفصيل .

ب. أذكر تعريف شرط النظم والحكمة منه قبل رفع الدعوى ، وشروطه وأثار التظلم بالتفصيل .

س٤:

أ. تكلم عن نشأة المحاكم الإدارية ، وتشكيلها ، واختصاصاتها ، والظعن في أحكامها .

ب. من عيوب القرار الإداري : عيب عدم الاختصاص والآثار التي تترتب عليه متكلم عن ذلك

بالتفصيل

س٥:

أ. تكلم عن قسم الفتوى ، ومم يتكون قسم الفتوى ، واختصاص كل قسم ، وهل رأى قسم الفتوى

ملزم أو لا ؟ ولماذا ؟ وما الفرق بين رأى قسم الفتوى والحكم القضائي ؟

ب. تكلم عن الاختلاف بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية والآثار التي تترتب على هذا الاختلاف

بالتفصيل .

انتهت الأسئلة

مركز تبارك لتصوير المستندات والخدمات التعليمية



للتواصل زوروا موقعنا [مركز تبارك للخدمات التعليمية]

وجروب : [سنتر تبارك - راعي طلبة جامعة الأزهر]

للاستفسار الاتصال على:

العنوان : ٤ عطفة الجزار - أمام
الباب الخلفي لجامعة الأزهر بنين
بالحسين - بجوار الجامع الأزهر

مذكرة امتحانات - الفرقة الثالثة - قانون

٣٥

شعارنا ...
ببذكرة ...
واحدة معاهم

جامعة الأزهر

كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
المرحلة : الإجازة العالية
الشعبة : شريعة وقانون
الفرقة : الثالثة

المادة : قضاء إدارى
الزمن : ثلاث ساعات
نوع الامتحان : الفصل الأول

العام الجامعى ٢٠١٢

القسم الأول

أجب عن سؤالين فقط من الأسئلة الآتية :

س١: وضح مبررات الظروف الاستثنائية ، والشروط الواجب توافرها لتطبيق الظروف الاستثنائية ؟

س٢:

- أ. وضح معايير تحديد أعمال السيادة .
- ب. وضح اختصاصات محكمة القضاء الإدارى .

س٣:

- أ. وضح العرف كمصدر من مصادر التشريعية .
- ب. وضح الأعمال المحظور على أعضاء مجلس الدولة القيام بها ، والضمانات المكفولة لهم .

القسم الثانى

أجب عن سؤالين فقط بالتفصيل :

س١: تحدث عن القرار الإدارى محل دعوى الإلغاء ، وآراء الفقهاء فى نهائيته ، وموقف القضاء الإدارى المصرى من ذلك .

س٢: اعرض بالتفصيل شروط صحة الدفع بالطعن المقابل ، وتحدث عن ميعاد الطعن بالإلغاء .

س٣: ما معنى إعلان القرار الإدارى ؟ وبين أسس الإعلان ، وشكله ، وكيف يثبت حدوثه ؟

انتهت الأسئلة

مركز تبارك لتصوير المستندات والخدماات التعليمية



للتواصل زوروا موقعنا [مركز تبارك للخدمات التعليمية]
وجروب : [سنتر تبارك (واعي طلبة جامعة الأزهر)]

العنوان : ٤ عطفة الجزار - أمام
الباب الخلفى لجامعة الأزهر بنين
بالحسين - شارع الدامع الأزهر

أجب عن ثلاثة أسئلة مما يلي:-

- س١: وضح اختصاص كل مما يلي:-
هيئة مفوضية الدولة - قسم الفتوى - قسم التشريع - الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
- س٢: من شروط القرار المطعون فيه في دعوى الإلغاء أن يكون قرارا إداريا ،وضح ذلك مبينا أهمية التفرقة بين القرار القضائي والقرار الإداري ومعايير التفرقة بينهما.
- س٣: تحدث عن مفهوم التظلم الإداري والحكمة منه وما هي الحالات التي يكون التظلم فيها وجوبيا ،ثم تحدث عن أثر التظلم على ميعاد الطعن بالإلغاء ، وهل يلتزم المتظلم بانتظار البت في التظلم قبل إقامة دعوى الإلغاء.
- س٤: تعددت المعايير التي قال بها الفقه للتمييز بين نوعي الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي وضح ذلك ، ثم وضح موقف القضاء الفرنسي والمصري.
- س٥: تحدث فقط عن أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف بين الجريمتين التأديبية والجنائية.

انتهت الأسئلة

العام الجامعي ٢٠١٧-٢٠١٨

أجب عن ثلاثة أسئلة فقط من الأسئلة الآتية :

- س١: بين أهمية التمييز بين الدعاوي الإدارية من ناحية ميعاد رفع الدعوى ومن ناحيتي النظام ووقف التنفيذ واذكر شروط تنفيذ نظرية الحرب.
- س٢: ما هي الأمور التي تحقق سيادة القانون ؟
- س٣: عرف بالتفصيل كلا من القرارات الإدارية الإيجابية والسلبية (الصفحية) وما هي النتائج المترتبة على انعدام القرار الإداري ؟
- س٤: اذكر بالتفصيل صور المداخلات المتعلقة بالجنسية

انتهت الأسئلة

العام الجامعي ٢٠١١

القسم الأول

أجب عن سؤالين فقط من الأسئلة الآتية :

س١: وضح مبررات الظروف الاستثنائية ، والشروط الواجب توافرها لتطبيق الظروف الاستثنائية ؟

س٢: أ- وضح معايير تحديد أعمال السيادة .
ب- وضح اختصاصات محكمة القضاء الإداري.

س٣: أ- وضح العرف كمصدر من مصادر المشروعية .
ب- وضح الأعمال المحظورة على أعضاء مجلس الدولة القيام بها ، والضمائم المذكورة لهم.

القسم الثاني

أجب عن سؤالين فقط بالتفصيل:

س١: تحدث عن القرار الإداري محل دعوى الإلغاء ، وآراء الفقهاء في نهايته وموقف القضاء الإداري المصري من ذلك .

س٢: اعرض بالتفصيل شروط صحة الدفع بالطعن المقابل، وتحدث عن ميعاد الطعن بالإلغاء.

هدفنا ليس التفوق وحسب ولكن الاستمرار عليه